



UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



Resolución Directoral N° LC2270

Tocache, 07 AGO 2023

Visto, el Expediente N° 016-2023485531 que contiene: la Resolución N° 11 de la Sala Mixta de Liquidaciones y Apelaciones Mariscal Cáceres de fecha 08.05.2017, corresponde a la sentencia de vista; Resolución N° 20 del Juzgado Mixto de Tocache de fecha 07 de abril del 2021, que anula la Resolución Jefatural UGELT N° 730-2019 de fecha 21.10.2019; Resolución Directoral Regional N° 1084-2022-GRSM/DRE, de fecha 27.06.2022; Opinión Legal N° 023-2023-GRSM-DRE/UGEL-T/DO-OO-UE-303-AJ, de fecha 08.02.2023, SIGI (016-2023004048); Memorando n° 0193-2023-GRSM-DRE/DO.OO.UE303/JEF, de fecha 20.02.2023; Informe escalafonario N° 398-2023-UGELT de fecha 27.06.2023; Constancia de pago de los periodos 1994 y 1996; Resolución Jefatural UGELT N° 730-2019 de fecha 21.10.2019; Carta N° 043-2023-CTS de fecha 24.07.2023 que remite la liquidación judicial, Informe N° 151-2023-GRSM/DRE-UGEL-T/ADM/GRRHH de fecha 25.07.2023 que remite la liquidación judicial al Jefe de Administración, Informe N° 138-2023-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM de fecha 31.07.2023 y el Memorando N° 690-2023-GRSM/DRE-UGELT/D de fecha 31.07.2023 que autoriza la proyección de la resolución de reconocimiento de la bonificación por concepto de preparación de clases y evaluación 30% a favor de **GLADYS PINEDO VELA**, en un total de setenta y tres (73) folios útiles;



CONSIDERANDO:

Que, el artículo 76° de la Ley N° 28044 Ley General de Educación, establece "La Dirección Regional de Educación es un órgano especializado del Gobierno Regional responsable del servicio educativo en el ámbito de su respectiva circunscripción territorial. Tiene relación técnico-normativa con el Ministerio de Educación. La finalidad de la Dirección Regional de Educación es promover la educación, la cultura, el deporte, la recreación, la ciencia y la tecnología. Asegura los servicios educativos y los programas de atención integral con calidad y equidad en su ámbito jurisdiccional, para lo cual coordina con las Unidades de Gestión Educativa local y convoca la participación de los diferentes actores sociales";

Que, el artículo 1° inciso 1.1 de la Ley N° 27658 declaró al Estado Peruano en proceso de modernización para lograr su mayor eficiencia a fin de una mejor atención a la ciudadanía priorizando los recursos del estado; en ese sentido mediante Ordenanza Regional N°035-2007-GRSM/CR, el Consejo Regional de San Martín declaró en proceso de modernización la gestión del Gobierno Regional de San Martín;

Que, con Ordenanza Regional N° 019-2022-GRSM/CR, de fecha 21 de noviembre de 2022, en el artículo segundo se resuelve "Aprobar la modificación parcial del Reglamento de Organización y Funciones – ROF del Gobierno Regional de San Martín (...);"

Que, mediante Decreto Regional N° 001-2023-GRSM/PGR de fecha 16 de marzo de 2023, se aprueba el Manual de Operaciones – MOP de la Dirección Regional de Educación de San Martín, documento técnico normativo de gestión organizacional que formaliza la estructura orgánica de la Dirección Regional



UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



Resolución Directoral N° LC2270

de Educación, las Unidades de Gestión Educativa Local y el Centro Cultural, a través de la cual se agrupan las funciones entre sus unidades estableciendo las líneas de dependencia;

Que, con Resolución Jefatural N° 0730-2019-GRSM/DRE/DO-OO.UE.303 de fecha 21 de octubre del 2019, el Jefe de la Oficina de Operaciones de la Unidad Ejecutora 303 – Educación Alto Huallaga, reconoce créditos devengados en cumplimiento al mandato judicial contenido en la Resolución N° 07 (sentencia), confirmada mediante Resolución N° 11 (sentencia de vista) de fecha 08 de mayo del 2017, recaído en el expediente judicial N° **2014-0223-CA**, a favor de **GLADYS PINEDO VELA**, por concepto del 30% de preparación de clases y evaluación, desde **mayo de 1994 hasta el 25 de noviembre del 2012**, calculado sobre la base de su remuneración total integra en aplicación del Decreto Supremo N° 051-91-PCM artículo 8° inciso b) y el Informe Legal N° 524-2012-SERVIR, por la suma de **S/8,328.40** soles;

Que, mediante Resolución Directoral Regional N° 1084-2022-GRSM/DRE de fecha 27 de junio del 2022, la Dirección Regional de Educación de San Martín, **DECLARA LA NULIDAD** de la Resolución Jefatural N° 000730-2019-GRSM/DRE/DO-OO.UE.303 de fecha 21 de octubre del 2019, que reconoce como créditos devengados la suma de **S/ 8,328.40** soles a favor de **GLADYS PINEDO VELA**, docente nombrado de la IE N° 0453, por el concepto de la bonificación por preparación de clases y evaluación 30%, calculado sobre la base de su remuneración total integra en aplicación del Informe Legal N° 524-2012-SERVIR/GPGSC y el Decreto Supremo N° 051-91-PCM artículo 8° inciso b); en cumplimiento al mandato judicial contenido en la Resolución Judicial N° 20 de fecha 07 de abril del 2021, recaído en el expediente judicial N° **0223-2014-0-2209-JM-CI-01**; emitida ante el Juzgado Mixto – Sede Tocache; así mismo, **AUTORIZA** a la Unidad Ejecutora 303 – Educación Alto Huallaga, emitir la Resolución con el cálculo correspondiente y que la liquidación se realice dando cumplimiento al Decimo tercero considerando de la Resolución Judicial N° 20 de fecha 07 de abril del 2021, emitida por el Juzgado Mixto – Sede Tocache, considerando las asignación y/o bonificaciones percibidas y que no fueron consideradas al calcular en la Resolución Jefatural N° 000730-2019-GRSM/DRE/DO-OO.UE.303 de fecha 21 de octubre del 2019, como son: Ley N° 25671, DS. N° 081, DU 080, DU N° 090, DS N° 019, BONESP, DU N° 073, y DU. N° 011;

Que, de acuerdo al Informe Escalafonario N° 00398-2023 emitido por la UGEL Tocache de fecha 27 de junio del 2023, de **GLADYS PINEDO VELA**, actualmente es profesora en la institución educativa N° 0453 del distrito y provincia de Tocache, San Martín, de la jurisdicción de la UGEL Tocache; por lo que el Juzgado Mixto Sede Tocache requiere en la Resolución N° 20 de fecha 07 de abril del 2021, que se efectuó la liquidación de los montos dando estricta observancia a la Resolución N° 11 de fecha 08 de mayo del 2017 (sentencia de vista) donde precisa que el parámetro de cálculo reconocido solo comprende el periodo efectivo laborado dentro de la vigencia del artículo 48 de la Ley del Profesorado, hasta la fecha en que fue derogado la Ley del Profesorado, mediante Ley N° 29944; según el informe escalafonario indicado se desprende los periodos para el cálculo: como contratado desde el **26.04.1994 al 31.12.1994; del 27.04.1995 al 31.12.1995; del 18.04.1996 al 31.12.1996; del 24.03.1997 al 31.12.1997; del 03.06.1998 al 01.09.1998; del**



UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



Resolución Directoral N° LC2270

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER COMO CRÉDITO DEVENGADO a favor de **GLADYS PINEDO VELA**, con DNI N° 01170165, profesor nombrado en la institución educativa N° 0453 de la jurisdicción de la UGEL Tocache, por concepto de la bonificación por preparación de clases y evaluación 30%, calculado sobre la base de su **remuneración total íntegra** en aplicación al artículo 48° de la Ley N° 24029 y su modificatoria por la Ley N° 25212, en cumplimiento a la Resolución N° 20 de fecha 07 de abril del 2021 y la Resolución N° 11 (sentencia de vista) de fecha 08 de mayo del 2017, emitida por el Juzgado Mixto – Sede Tocache, como a continuación se indica:



N° R.D.R.	EXPEDIENTE JUDICIAL	APELLIDOS Y NOMBRES	PERIODOS	IMPORTE
1084-2022	0223-2014-0-2209-JM-CI-01	PINEDO VELA GLADYS	26.04.1994 al 31.12.1994; 27.04.1995 al 31.12.1995; 18.04.1996 al 31.12.1996; 24.03.1997 al 31.12.1997; 03.06.1998 al 01.09.1998; 16.11.1998 al 27.11.1998; 16.03.1999 al 31.12.1999; 07.03.2000 al 31.12.2000; (como contratado) 01.04.2001 al 25.11.2012 (como nombrado)	S/ 59,792.99

ARTÍCULO SEGUNDO: ACLARAR, que para su cumplimiento se remitirá copia de la presente resolución al Gobierno Regional de San Martín de acuerdo a lo señalado en la Ley N° 30137 Ley que Establece Criterios de Priorización para la Atención del Pago de Sentencias Judiciales en calidad de cosa juzgada.

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR, a través de la Oficina de Secretaría General, copia fedateada de la presente resolución al administrado, Procuraduría Pública Regional San Martín, a fin de que este informe de su cumplimiento al Juzgado Mixto – Sede Tocache.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase;



Mg. JORGE DANNY SANDOVAL RUIZ
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL
UGEL Tocache

JDSR/DUGEL
JEVG/JOA
SVYA/R-GRRHH

